

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2528/2538

นาย สง่า อม รวิทยกิจเวชา
นาย สม ศักดิ์ เต็มพาณิชย์ ดี

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 86

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16, มาตรา 17

เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ยุติชัดเจนเพียงพอที่จะวินิจฉัยประเด็นแห่งคดีแล้ว ปัญหาว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ศาลย่อมอยู่ในฐานะที่จะวินิจฉัยได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดหรือไม่ ซึ่งในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวย่อมต้องพิจารณาจากรูปแบบเครื่องหมายการค้าสลากเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้า และตัวสินค้าเป็นสำคัญหาจำต้องอาศัยข้อเท็จจริงจากพยานบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือเฉพาะกลุ่มที่ใช้สินค้าซึ่งเป็นเพียงพยานความเห็นแต่อย่างใดไม่ซึ่งในคดีนี้ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำฟ้อง คำให้การ พยานเอกสารสลากเครื่องหมายการค้า และภาพถ่ายที่โจทก์และจำเลยอ้างส่งต่อศาลชัดเจนเพียงพอที่จะวินิจฉัยประเด็นแห่งคดีได้ทั้งหมดแล้วการสืบพยานบุคคลไม่อาจเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยเป็นประการอื่นได้ จึงไม่จำเป็นต้องสืบพยานบุคคลต่อไป ศาลขอที่จะมีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์และจำเลยได้ เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นรูปวงกลม 2 วง วงกลมด้านนอกเป็นเส้นทึบหนา ในวงกลมด้านบนมีอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่คำ

ว่า"EKOMAG"ด้านล่างของอักษรโรมันดังกล่าวมีเส้นคลื่น 2 เส้นอยู่ภายในวงกลม ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นรูปวงกลม 2 วง ซ้อนกัน และวงกลมด้านนอกเป็นเส้นที่บิดเบี้ยวเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ในวงกลมด้านบนมีอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่คำว่า "F.KOMC"ด้านล่างของอักษรโรมันดังกล่าวมีเส้นคลื่น 2 เส้นอยู่ภายในวงกลมเช่นกัน เครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณะ การวางตัวอักษรโรมัน ขนาดและจำนวนตัวอักษรโรมันและเส้นคลื่น 2 เส้น ซึ่งอยู่ใต้อักษรโรมัน คงมีข้อแตกต่างกันเพียงอักษรโรมันตัวแรกโจทก์ใช้อักษร "E" ส่วนจำเลยใช้อักษร "F" และตัวอักษรโรมันตัวท้าย โจทก์ใช้อักษร "G" ส่วนจำเลยใช้อักษร "C" และเส้นคลื่น 2 เส้นในวงกลมของโจทก์เป็นเส้นบางและค่อนข้างชิดกัน ส่วนของจำเลยเป็นเส้นคลื่น 2 เส้นหนาและห่างกันมากกว่าของโจทก์ ข้อแตกต่างดังกล่าวเป็นข้อแตกต่างเพียงเล็กน้อย ไม่ใช่สาระสำคัญยากที่สาธารณชนจะสังเกตเห็นหรือแยกแยะข้อแตกต่างดังกล่าวได้ทั้งสลากเครื่องหมายการค้าของจำเลยใช้สีเหลืองและสีขาวเหมือนกับของโจทก์ รูปลักษณะและแบบของสลากก็เหมือนกับของโจทก์ก็มากโดยเฉพาะตัวอักษรโรมันตัว "F" จำเลยทำจุดหลังอักษรโรมัน "F" ให้คล้ายกับหางด้านล่างของอักษรตัว "E" ประกอบกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็ใช้กับสินค้าเครื่องสูบน้ำทั่วไป ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยใช้กับสินค้าเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ในการกสิกรรม เรือกสวนไร่นา สินค้าของโจทก์และของจำเลยจึงเป็นสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าแล้ว แม้จำเลยจะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูป "F.KOMAC" สำหรับสินค้าจำพวกที่ 7 ก่อนที่โจทก์จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูป "EKOMAC" ก็ตาม แต่โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อนจำเลย ทั้งเครื่องหมายการค้าของจำเลยยังเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์

จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้า แม้
โจทก์จะใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องสูบน้ำทั่วไปและจำเลยใช้
เครื่องหมายการค้าของจำเลยกับเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ในการกสิกรรมเรือกสวนไร่นา
ซึ่งเป็นสินค้าต่างจำพวกกันก็ตาม ก็ไม่ทำให้จำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาท
ดีกว่าโจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิดีกว่าจำเลยในการใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และ
ของจำเลยสำหรับสินค้าจำพวกที่ 7

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูป "EKOMAG" มีคลื่น 2
เส้น อยู่ด้านล่างตัวอักษร และมีวงกลม 2 วง ล้อมรอบวงกลมด้านนอกเป็นเส้นทึบ
หนา เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัดแหลมทองพัฒนาการยนต์
(1974) เป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเลขที่ 55494
สำหรับสินค้าจำพวกที่ 6 โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2519 ต่อมาห้างหุ้นส่วน
จำกัดแหลมทองพัฒนาการยนต์ (1974) ได้โอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้โจทก์
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2534 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้รับจดทะเบียนไว้
แล้วเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2534 โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้านี้กับสินค้าเครื่องสูบน้ำ
ทุกประเภทตลอดมาเป็นที่แพร่หลายรู้จักกันทั่วไปและเพื่อให้ได้รับความคุ้มครอง
สิทธิในเครื่องหมายการค้า โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สำหรับ
สินค้าจำพวกที่ 7 ซึ่งมีเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ในการกสิกรรมเรือกสวนไร่นา ที่ใช้กำลัง
ไฟฟ้าในการเกษตรตามคำขอเลขที่ 220271 แต่นายทะเบียนแจ้งว่าไม่สามารถรับจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้เนื่องจากเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของ
จำเลยที่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ตามคำขอเลขที่ 219428 ให้โจทก์กับจำเลยตกลง
กันเองหรือให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาด จำเลยได้ลอกเลียนดัดแปลงและนำ

เครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปยื่นคำขอจดทะเบียนโดยไม่มีสิทธิเนื่องจากโจทก์และจำเลยเคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการร่วมกันในห้างหุ้นส่วนจำกัดแหลมทองพัฒนาการยนต์ (1974) เมื่อห้างเลิกกิจการแล้ว โจทก์เป็นผู้รับสิทธิการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า จำเลยได้ร่วมโอนเครื่องหมายการค้าให้โจทก์ด้วยตนเอง แต่กลับนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปดัดแปลงต่อเติมมีรูปร่าง รูปทรงและการใช้ตัวอักษรเกือบเหมือนเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยเปลี่ยนชื่อเป็น "F.KOMAC" จำเลยจงใจนำไปขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าอื่นและสินค้าเครื่องสูบน้ำอันจะทำให้ประชาชนผู้ซื้อสินค้าหลงผิด ขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 220271 ของโจทก์และให้โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้แต่ผู้เดียว ห้ามมิให้จำเลยเกี่ยวข้อง ใช้ และไม่ให้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 219428 หรือคำอื่นใดในลักษณะเดียวกันอีกต่อไป

จำเลยให้การว่า เครื่องหมายการค้ารูป "EKOMAG" ของโจทก์ได้จดทะเบียนไว้เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 6 เท่านั้น ซึ่งใช้กับสินค้าเครื่องจักรทุกชนิด และส่วนของเครื่องจักร เว้นแต่เครื่องจักรที่ใช้ในการทำไร่นาเรือกสวนและส่วนของเครื่องจักรนั้น ๆ ส่วนเครื่องหมายการค้ารูป "F.KOMAC" ของจำเลยนั้นใช้กับสินค้าจำพวกที่ 7 คือสินค้าจำพวกเครื่องจักรที่ใช้ในการทำไร่นาเรือกสวนและส่วนของเครื่องจักรนั้น ๆ ฉะนั้น เครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของจำเลยจึงใช้กับสินค้าต่างจำพวกกัน จำเลยไม่ได้ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เครื่องหมายการค้าทั้งสองแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสินค้าจำพวกที่ 7 ก่อนโจทก์ จำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าของจำเลยดีกว่าโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิดีกว่าจำเลยในการใช้เครื่องหมายการค้า (ที่ถูกเป็นเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่220271) สำหรับสินค้าจำพวกที่ 7 ห้ามมิให้จำเลยเกี่ยวข้อ คำขออื่นไม่อาจบังคับได้ให้ยกเสีย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยประการแรกว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้งดสืบพยานโจทก์และจำเลยชอบหรือไม่พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีนี้ข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากคำฟ้อง คำให้การเอกสาร สลาก เครื่องหมายการค้า และภาพถ่าย ที่ศาลชั้นต้นอนุญาตโจทก์กับจำเลยอ้างส่งเป็นพยานประกอบคำฟ้องและคำให้การ โดยที่คู่ความมิได้โต้แย้งกัน มีเนื้อหาเพียงพอที่จะวินิจฉัยประเด็นแห่งคดีได้แล้ว โดยเฉพาะเอกสารที่โจทก์และจำเลยอ้างส่งอันประกอบด้วยภาพเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลย สลากเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าเครื่องสูบน้ำของโจทก์และจำเลย รวมทั้งภาพถ่ายลักษณะสินค้าเครื่องสูบน้ำของโจทก์และจำเลย มีสาระและความชัดเจนเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่โดยไม่จำเป็นต้องสืบพยานเพิ่มเติม ที่จำเลยฎีกาว่าความเห็นของศาลมิได้เป็นความเห็นของสาธารณชนและการพิจารณาว่าสาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดหรือไม่ต้องพิจารณาถึงสาธารณชนที่เป็นกลุ่มในบุคคลที่ใช้สินค้าประเภทนั้น ๆ เท่านั้น ซึ่งจำเลยจะนำพยานมาสืบต่อไปนั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ยุติชัดเจนเพียงพอที่จะวินิจฉัยประเด็นแห่งคดีแล้ว ปัญหาว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของ

โจทก์จึงอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ศาลย่อมอยู่ในฐานะที่จะวินิจฉัยได้ว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดหรือไม่ ซึ่งในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวย่อมต้องพิจารณาจากรูปแบบเครื่องหมายการค้า สลากเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าและตัวสินค้าเป็นสำคัญ หากต้องอาศัยข้อเท็จจริงจากพยานบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือเฉพาะกลุ่มที่ใช้สินค้าซึ่งเป็นเพียงพยานความเห็นแต่อย่างใดไม่ ซึ่งในคดีนี้ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำฟ้อง คำให้การ พยานเอกสาร สลากเครื่องหมายการค้า และภาพถ่ายที่โจทก์และจำเลยอ้างส่งต่อศาล ชัดเจนเพียงพอที่จะวินิจฉัยประเด็นแห่งคดีได้ทั้งหมดแล้ว การสืบพยานบุคคลไม่อาจเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยเป็นประการอื่นได้ จึงไม่จำเป็นต้องสืบพยานบุคคลต่อไป ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์และจำเลยชอบแล้ว

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิดหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นรูปวงกลม 2 วง วงกลมด้านนอกเป็นเส้นทึบหนา ในวงกลมด้านบนมีอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่คำว่า "EKOMAG" ด้านล่างของอักษรโรมันดังกล่าวมีเส้นคลื่น 2 เส้น อยู่ภายในวงกลม ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นรูปวงกลม 2 วง ซ้อนกัน และวงกลมด้านนอกเป็นเส้นทึบหนาเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ในวงกลมด้านบนมีอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่คำว่า "F.KOMAC" ด้านล่างของอักษรโรมันดังกล่าวมีเส้นคลื่น 2 เส้น อยู่ภายในวงกลมเช่นกัน จึงเห็นได้ชัดเจนว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณะ การวางตัวอักษรโรมัน ขนาดและจำนวนตัวอักษรโรมันและเส้นคลื่น 2 เส้น ซึ่งอยู่ใต้อักษรโรมัน คงมีข้อแตกต่างกันบางประการเท่านั้นกล่าวคืออักษรโรมันตัวแรกโจทก์

ใช้อักษร "E" ส่วนจําเลยใช้อักษร "F" และตัวอักษรโรมันตัวท้ายโจทก์ใช้อักษร "G" ส่วนจําเลยใช้อักษร "C" และเส้นคลื่น 2 เส้น ในวงกลมของโจทก์เป็นเส้นบางและค่อนข้างชิดกัน ส่วนของจําเลยเป็นเส้นคลื่น 2 เส้น หนาและห่างกันมากกว่าของโจทก์ ข้อแตกต่างดังกล่าวเป็นข้อแตกต่างเพียงเล็กน้อยไม่ใช่สาระสำคัญ ยากที่สาธารณชนจะสังเกตเห็นหรือแยกแยะข้อแตกต่างดังกล่าวได้ ทั้งเมื่อพิจารณารูปลักษณะสลากเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจําเลยตามวัตถุพยานหมาย จ.12 สลากเครื่องหมายการค้าของจําเลยใช้สีเหลืองและสีขาวเหมือนกับของโจทก์ รูปลักษณะและแบบของสลากก็เหมือนกับของโจทก์มากโดยเฉพาะตัวอักษรโรมันตัว "F" จําเลยทำจุดหลังอักษรโรมัน "F" ให้คล้ายกับหางด้านล่างของอักษรตัว "E" ประกอบกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็ใช้กับสินค้าเครื่องสูบน้ำทั่วไป ส่วนเครื่องหมายการค้าของจําเลยใช้กับสินค้าเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ในการกสิกรรมเรือกสวนไร่นาสินค้าของโจทก์และของจําเลยจึงเป็นสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกันข้อเท็จจริงตามที่ได้วินิจฉัยดังกล่าวจึงถือได้ว่า เครื่องหมายการค้าของจําเลยเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าแล้ว

ปัญหาสุดท้ายที่ต้องวินิจฉัยมีว่า โจทก์หรือจําเลยมีสิทธิดีกว่ากันในการใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวกที่ 7 ปัญหานี้ปรากฏตามหนังสือคู่มือจดทะเบียน หนังสือคู่มือต่ออายุการจดทะเบียน และสำเนาหนังสือสัญญาโอนเครื่องหมายการค้าว่าเครื่องหมายการค้ารูป "EKOMAG" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดแหลมทองพัฒนาการยนต์ (1974) ได้จดทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2519 สำหรับสินค้าจำพวกที่ 6 ทั้งจำพวกห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวได้ผลิตและจำหน่ายเครื่องสูบน้ำโดยใช้เครื่องหมายการค้ารูป "EKOMAG" ต่อมาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2534 ห้างหุ้นส่วนจำกัดแหลมทองพัฒนาการยนต์ (1974) ได้โอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้โจทก์และโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้ารูป "EKOMAG"

กับสินค้าจำพวกที่ 6 ประเภท เครื่องสูบน้ำต่อมา จำเลยเพื่อยื่นคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้ารูป "F.KOMAC" เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2534 สำหรับสินค้า
จำพวกที่ 7 อันเป็นสินค้าประเภทเครื่องจักรสำหรับใช้ในการทำไร่นาเรือกสวนและ
ส่วนของเครื่องจักรนั้น ๆ และจำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยกับเครื่องสูบน้ำ
น้ำสำหรับใช้ในการกลสิกรรมเรือกสวนไร่นาที่ใช้กำลังไฟฟ้าในการเกษตรประกอบกับ
ปรากฏตามคำฟ้องของโจทก์ซึ่งจำเลยมิได้ให้การปฏิเสธและสัญญาเลิกห้างหุ้นส่วนว่า
จำเลยเคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดแหลมทองพัฒนาการยนต์ (1974)
ร่วมกับโจทก์และทราบดีถึงการที่โจทก์รับโอนเครื่องหมายการค้ารูป "F.EKOMAG"
มาเป็นของโจทก์ดังนี้ แม้จำเลยจะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
รูป "F.KOMAG" สำหรับสินค้าจำพวกที่ 7 ก่อนที่โจทก์จะยื่นคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้ารูป "EKOMAG" ตามคำขอ เลขที่ 220271 ก็ตาม แต่โจทก์ใช้
เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อนจำเลยทั้งเครื่องหมายการค้าของจำเลยยัง
เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวง
สาธารณชนให้สับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าดังได้วินิจฉัยมาแล้ว แม้โจทก์
จะใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องสูบน้ำทั่วไปและจำเลยใช้
เครื่องหมายการค้าของจำเลยกับเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ในการกลสิกรรมเรือกสวนไร่นา
ซึ่งเป็นสินค้าต่างจำพวกกันก็ตามก็ไม่ทำให้จำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาท
ดีกว่าโจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิดีกว่าจำเลยในการใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และ
ของจำเลยสำหรับสินค้าจำพวกที่ 7

พิพากษายืน

(อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-ยงยุทธ ธารีสาร-จเร อำนวยวัฒนา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ